คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔๕๓/๒๕๖๘

นาย น โจทก์ที่ ๑
นางสาว จ โจทก์ที่ ๒

บริษัท อ จำกัด จำเลยที่ ๑
กองทุน ม จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑)
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗, ๒๓
พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗

เรื่อง **โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๑ ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ ๒ ให้พนักงานในบริษัทกู้ยืมเงินเรียกดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด และโจทก์ที่ ๑ เป็นคู่รักกันย่อมมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ กรณีร้ายแรง จึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอเลิกจ้างได้ และไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแก้ ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้าง**

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้างานแผนกซอร์ฟแวร์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓๒,๘๒๖ บาท และค่าตำแหน่ง ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๓,๘๒๖ บาท เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒ โจทก์ที่ ๒ เคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้าย เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกคีย์ข้อมูล ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๒๗,๒๙๔ บาท และค่าตำแหน่ง ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๗,๗๙๔ บาท เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๑ โดยคณะกรรมการสอบสวนเรียกโจทก์ทั้งสองเข้าพบและอ้างว่ากระทำความผิด จึงจะลงโทษออกใบเตือนที่กระทำความผิดฐานทะเลาะวิวาทกับเพื่อนพนักงาน โจทก์ทั้งสองขอพยานหลักฐานยืนยัน แต่คณะกรรมการสอบสวนไม่มี โจทก์ทั้งสองจึงปฏิเสธการออกใบเตือน คณะกรรมการสอบสวนจึงเลื่อนการพิจารณาลงโทษออกไป ต่อมาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมแจ้งว่าจำเลยที่ ๑ ขอเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและบังคับกดดันให้เขียนใบลาออก โจทก์ทั้งสองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและปฏิเสธการลาออก จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสองตามกฎหมาย แต่ปฏิเสธที่จะมอบหนังสือเลิกจ้างหรือเอกสารแจ้งการลงโทษแก่โจทก์ทั้งสอง รวมทั้งหนังสือรับรองการทำงาน หากโจทก์ทั้งสองไม่ยินยอมเซ็นใบลาออก จำเลยที่ ๑ ยังแจ้งจำเลยที่ ๒ ว่าเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์ที่ ๑ ทำผิดระเบียบและไม่ให้จ่ายเงินสมทบส่วนของนายจ้าง ๒๐๕,๖๓๕.๕๗ บาท เป็นการกระทำที่ไม่ชอบเนื่องจากโจทก์ที่ ๑ ไม่ได้กระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากการที่นางสาว น มาขอยืมเงินจากโจทก์ที่ ๒ แต่เมื่อทวงถามทางแอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัวกลับถูกนำเรื่องไปเป็นเหตุอ้างว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบุคคลอันตราย ข่มขู่ และทำให้พนักงานในบริษัทหวาดกลัว

ทั้งที่ไม่มีมูลความจริง โจทก์ทั้งสองกับนางสาว น ไม่ได้มีปัญหากันและไม่เคยผิดใจกัน ถูกผู้บังคับบัญชาที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนบีบบังคับให้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหลายครั้ง แต่เนื่องจากไม่มีมูลความจริงจึงไม่รับแจ้งความ การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ และ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๒๐๕,๖๓๕.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันถึงกำหนดการจ่ายตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเพราะกระทำการคุกคาม ข่มขู่ พนักงานอื่นก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อชีวิต เป็นการทำผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นวินัยร้ายแรง อันสืบเนื่องมาจากโจทก์ที่ ๒ ทำสัญญาปล่อยเงินกู้นอกระบบให้แก่นางสาว น โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ และฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานที่ห้ามมิให้พนักงานกระทำละเมิดกฎระเบียบ ห้ามเล่นการพนันออนไลน์ ห้ามเล่นแชร์ในบริษัท และห้ามการปล่อยกู้เงินในบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งและความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการทำงาน เมื่อนางสาว น ผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์ที่ ๒ พิมพ์ข้อความทวงเงินทางแอปพลิเคชันไลน์และใช้ข้อความในลักษณะคุกคาม ข่มขู่ พร้อมทั้งแคปข้อความของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่รักของโจทก์ที่ ๒ สนทนากันในลักษณะข่มขู่จะทำร้ายส่งให้นางสาว น ทำให้นางสาว น เกิดความหวาดกลัวว่าตนและครอบครัวจะถูกทำร้าย ไม่มีจิตใจที่จะทำงาน กระทบต่อการทำงานจึงแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของจำเลยที่ ๑ ทราบ จำเลยที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งโจทก์ทั้งสองยอมรับว่าได้กระทำการตามที่นางสาว น แจ้งจริง จึงมีมติให้ลงโทษโจทก์ทั้งสองโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่โจทก์ทั้งสองปฏิเสธไม่ยอมรับหนังสือตักเตือน การกระทำของโจทก์ทั้งสองนอกจากจะขัดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างที่ห้ามไม่ให้ปล่อยเงินกู้ในบริษัท ซึ่งการปล่อยเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน อันเป็นการกระทำความผิดอาญาและเป็นการเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมงาน ทำให้กิจการของจำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอย่างร้ายแรงและเป็นการจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การที่จำเลยที่ ๑ ได้จ่ายเงินชดเชย เงินบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า เงินวันหยุดพักผ่อนประจำคงเหลือ เงินค่าจ้างงวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและตอบแทนการทำงานกับจำเลยที่ ๑ มานาน เมื่อการเลิกจ้างเกิดจากการกระทำความผิดร้ายแรงและมิใช่กรณีที่การจ้างแรงงานสิ้นสุดตามระยะเวลาการจ้าง จึงไม่จำต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสอง ค่าเสียหายที่เรียกร้องมาสูงเกินส่วน และไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามข้อบังคับกองทุน จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างแก่โจทก์ที่ ๑ โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๑ เพราะถูกเลิกจ้างเนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีที่ร้ายแรง จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่โจทก์ที่ ๒ ให้นางสาว น กู้ยืมเงินโดยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) แม้โจทก์ที่ ๒ จะอ้างว่านางสาว น เป็นผู้เสนอผลประโยชน์ให้ แต่ก็ยังคงเป็นการเรียกดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และยังเป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทที่จำเลยที่ ๑ แจ้งเตือนพนักงานในเรื่องการปล่อยเงินกู้ในบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งและความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการทำงาน ทั้งพฤติกรรมของโจทก์ทั้งสองหลังจากนางสาว น ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ โจทก์ที่ ๒ ได้ส่งข้อความในทำนองข่มขู่ในลักษณะด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและข่มขู่ว่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ทำให้เกิดความหวาดกลัวจนต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาจนกระทั่งจำเลยที่ ๑ ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น ได้ความตามที่นางสาว น ให้ถ้อยคำ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสโจทก์ทั้งสองชี้แจงแล้วลงความเห็นว่ากระทำผิดจริง แต่ไม่ยอมรับการลงโทษโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้ทะเลาะวิวาทส่งเสียงดังในออฟฟิศ ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ ๑ ใช้ลงโทษไม่ถูกต้อง แม้จะเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างก็ตาม แต่พฤติการณ์โจทก์ที่ ๒ ปล่อยเงินกู้ภายในบริษัท และโจทก์ทั้งสองทวงถามเงินโดยการข่มขู่ ประกอบกับโจทก์ที่ ๑ มีความสัมพันธ์เป็นคู่รักกับโจทก์ที่ ๒ ได้ทวงถามเงินที่ให้กู้ยืมในลักษณะข่มขู่ว่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ย่อมแสดงว่าโจทก์ที่ ๑ มีผลประโยชน์ร่วมกับโจทก์ที่ ๒ ที่ปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยกับพนักงานในบริษัท การกระทำดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เพื่อนร่วมงาน ทำให้ขาดสมาธิในการทำงาน ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำที่ผิดคำสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย ย่อมลงโทษโจทก์สองได้ แต่โจทก์ทั้งสองยังไม่ยอมรับการลงโทษ จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ในกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย และตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของบริษัทนายจ้างภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒ กำหนดไว้ว่า สมาชิกที่พ้นจากการเป็นลูกจ้างด้วยเหตุถูกไล่ออกหรือนายจ้างเลิกจ้าง เนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรง สมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบอีก เมื่อโจทก์ที่ ๑ ถูกเลิกจ้างเพราะเหตุฝ่าฝืนคำสั่ง หรือกฎระเบียบของจำเลยที่ ๑ อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรง จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะของจำเลยที่ ๑

คดีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองประการแรกว่า การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ ๑ มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน วินัยและบทลงโทษ กำหนดไว้ว่า การกระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับ วินัย หรือกฎแห่งความประพฤติดังเช่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ บริษัทพิจารณาเป็นความผิดระดับร้ายแรงที่จะต้องถูกลงโทษโดยการให้ออกจากงานโดยทันที ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดครั้งแรกก็ตาม “เป็นผู้ก่อการในการชกต่อย ตบตี หรือทำร้ายร่างกายพนักงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำฝ่ายเดียวหรือการทะเลาะวิวาทและไม่ว่าจะเกิดการบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม...” เช่นนี้การกระทำความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อดังกล่าวจึงต้องมีการชกต่อย ตบตี หรือทำร้ายร่างกายพนักงานอื่นเสียก่อน แล้วจึงพิจารณาต่อไปว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อการในการชกต่อย ตบตี หรือทำร้ายร่างกายพนักงานอื่น ส่วนเงื่อนไขที่ว่าเหตุการชกต่อย ตบตี หรือทำร้ายร่างกายพนักงานอื่นเกิดจากการกระทำฝ่ายเดียวหรือเป็นการทะเลาะวิวาทนั้นถือเป็นเพียงผลหลังจากที่มีการก่อการในการชกต่อย ตบตี หรือทำร้ายร่างกายพนักงานอื่นแล้วเท่านั้น ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสองทวงเงินที่นางสาว น ยืมไปผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ไม่เหมาะสม และมีลักษณะเป็นการข่มขู่ คุกคาม ก็ยังมิใช่การกระทำอันเป็นความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าว ทั้งไม่อยู่ในความหมายของการทะเลาะวิวาทซึ่งหมายถึง การมีปากเสียงหรือการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงโดยอาจมีลักษณะของการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือการแสดงออกทางกายที่ไม่เหมาะสมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังที่จำเลยที่ ๑ กล่าวอ้างในหนังสือเลิกจ้าง การที่โจทก์ที่ ๑ มีผลประโยชน์ร่วมกับโจทก์ที่ ๒ เป็นผู้ปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยกับพนักงานในบริษัท ในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แม้มิใช่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง แต่เป็นการกระทำความผิดอาญาในระหว่างการทำงาน ทั้งยังเป็นการเอาเปรียบและเบียดเบียนเพื่อนร่วมงานโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานย่อมทำให้กิจการของจำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย และถือเป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่เคยแจ้งเตือนพนักงานในเรื่องการปล่อยเงินกู้ในบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งและความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการทำงาน ประกอบกับพฤติการณ์ที่โจทก์ทั้งสองทวงถามเงินกู้ยืม โดยใช้วิธีที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้เกียรติและยังสร้างความขัดแย้งใช้ถ้อยคำหยาบคาย ด่าทอที่รุนแรง และมีลักษณะข่มขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของนางสาว น และคนใกล้ชิด ย่อมถือเป็นการคุกคามเพื่อนพนักงาน ขัดต่อนโยบายการต่อต้านการคุกคามผู้อื่นตามประกาศเรื่อง หลักในการประพฤติปฏิบัติของจำเลยที่ ๑ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากนี้ การข่มขู่คุกคามของโจทก์ทั้งสองยังส่งผลให้นางสาว น หวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการคุกคามจนต้องขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างานและแจ้งความเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน จึงอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของจำเลยที่ ๑ ได้ ย่อมเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อไป เมื่อไม่ปรากฏว่าการเลิกจ้างเป็นไปโดยมีเจตนากลั่นแกล้งการที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองถือว่ามีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างแล้ว จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แม้โจทก์ทั้งสองจะอ้างว่า กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว หรือโจทก์ที่ ๒ ได้รับคืนเงินต้น ยังมิได้รับดอกเบี้ยเกินอัตราจากนางสาว น ก็ตาม ก็ไม่ทำให้ความผิดของโจทก์ทั้งสองไม่เป็นความผิดไปได้ ข้ออ้างของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองประการสุดท้ายว่า จำเลยทั้งสองต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของนายจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๑ หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ บัญญัติให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล และตามมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินกองทุนให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้น ผู้จัดการของกองทุนจำเลยที่ ๒ จึงมีหน้าที่จ่ายเงินจากกองทุนจำเลยที่ ๒ ให้ลูกจ้าง จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของนายจ้างจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒ ได้ ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ แต่เรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยเอง เมื่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า โจทก์ที่ ๑ มิได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ กรณีจึงไม่เป็นไปตามที่ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของจำเลยที่ ๑ ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒ เช่นนี้จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนของจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ที่ ๑ มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามข้อบังคับกองทุนนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ ข้อนี้ฟังขึ้น เมื่อโจทก์ที่ ๑ ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒ ให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๒๐๕,๖๓๕.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันถึงกำหนดการจ่ายตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒ เมื่อจำเลยทั้งสองมิได้ให้การต่อสู้ว่าจำนวนเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ที่โจทก์ที่ ๑ เรียกร้องมาไม่ถูกต้อง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า เงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ในส่วนของนายจ้างที่โจทก์ที่ ๑ มีสิทธิได้รับจากจำเลยที่ ๒ คือ ๒๐๕,๖๓๕.๕๗ บาท ตามที่เรียกร้องในคำฟ้อง ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่โจทก์ที่ ๑ สิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ เมื่อจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การที่จำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ส่วนของนายจ้างจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์ที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถือว่าจำเลยที่ ๒ ตกเป็นผู้ผิดนัด และต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ให้แก่โจทก์ที่ ๑

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของนายจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๒๐๕,๖๓๕๓๕๗ บาท พร้อมดอเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับดอกเบี้ยดังกล่าวให้ปรับเปลี่ยนไปตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ที่ ๑ มีคำขอท้ายคำฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ

กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา